

1508192-59.2021.8.26.0405
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/02/2022
... 2007, p. 43).

Neste sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE 1,3 G DE MACONHA - IRRELEVÂNCIA PENAL - A apreensão de quantidade ínfima de droga - 1,3 g -, sem qualquer prova de tráfico, não tem repercussão penal, à mingua de lesão ao bem jurídico tutelado, enquadrando-se o tema no campo da insignificância. Habeas-corpus concedido."(STJ - HC 8.707 - RJ - 6ª T. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1508192-59.2021.8.26.0405 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1508192-59.2021.8.26.0405
Classe - Assunto
Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
NILTON GABRIEL DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

NILTON GABRIEL DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de abril de 2021, por volta das 13h50min, na Avenida Musical, nº 268, Veloso, nesta cidade e Comarca, trazia e guardava consigo, para consumo pessoal, 2 (duas) porções de maconha, com peso líquido de 1,7g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 5 e laudo de constatação de fls. 21/23.

É a síntese do necessário.

D E C I D O.

A denúncia não pode ser recebida.

Com advento da Lei 11343/06, a posse de droga para consumo próprio tornou-se numa infração em que não se comina pena de prisão, e sim aplicação isolada ou cumulativamente de medidas alternativas, quais sejam, advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso, dada a sua ínfima relevância jurídica ao bem jurídico que se pretende proteger, que é a coletividade.

Toda vez que o Direito Penal interfere na vida do cidadão ele causa um incômodo. De tal maneira, o Direito Penal atende ao princípio da intervenção mínima, também conhecido como "ultima ratio", ou seja, somente intervém em último caso.

Em decorrência dessas características surgiu o Princípio da Insignificância, atualmente desenvolvido por Claus Roxin, segundo o qual as ofensas ínfimas aos bens jurídicos não devem ocupar o direito penal, como ocorre no caso em apreço.

Apesar da apreensão da droga em poder do acusado, a conduta é atípica. A pequena quantidade de droga encontrada (dois porções totalizando 1,7g) não viola o bem jurídico protegido pela norma penal, qual seja, a saúde pública, tampouco a individual, já que a quantidade é insuficiente para causar dependência física ou psíquica.

Acerca da aplicação do princípio da insignificância no delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, Alexandre Bizzotto e Andreia de Brito Rodrigues ressaltam que:

"Não pode ser excluído do campo cognitivo do juiz a possibilidade de verificar o fato penal e chegar à conclusão de que ele se revela insignificante em face do bem jurídico tutelado. No caso do crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, se a quantidade da droga apreendida for ínfima a ponto de nem mesmo causar alteração no próprio indivíduo, a atipicidade deverá ser reconhecida. O princípio da insignificância parte de um prisma de que não se leva em conta apenas a adequação da conduta do agente ao tipo descrito na lei, mas também deve ser investigada a real ofensa ao bem jurídico tutelada." ("Nova Lei de Drogas". Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 43).

Neste sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE 1,3 G DE MACONHA - IRRELEVÂNCIA PENAL - A apreensão de quantidade ínfima de droga - 1,3 g -, sem qualquer prova de tráfico, não tem repercussão penal, à mingua de lesão ao bem jurídico tutelado, enquadrando-se o tema no campo da insignificância. Habeas-corpus concedido."(STJ - HC 8.707 - RJ - 6ª T. - Rel. Min. Vicente Leal - Maioria - DJU 05.03.2001, p. 237-238).

"APELAÇÃO CRIME. POSSE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 28 DA LEI 11.343/06. ATIPICIDADE. Sanção excessiva ao fato concreto. Princípio da insignificância definido. Absolvição - Quando ínfima a quantidade da droga apreendida, o fato não tem repercussão na seara penal, não ocorrendo efetiva lesão ao bem jurídico tutelado - aplicado o princípio da insignificância. PROVIDA À APELAÇÃO. UNÂNIME." (TJRS - RCr 71001509520 - T. R.Cr. - Rel. Nara Leonor Castro Garcia - J. 10.12.2007)

Respeitado o entendimento do Parquet, a quantidade apreendida das porções de entorpecentes não resulta em violação o bem jurídico protegido pela norma penal, saúde pública, e resulta na atipicidade material, por não causar dependência física ou psíquica.

Ausente, portanto, a justa causa para o ajuizamento da presente ação.

Em decorrência, REJEITO A DENÚNCIA ofertada contra NILTON GABRIEL DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação da infração prevista no artigo 28 da Lei

nº11.343/06, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Osasco, 17 de fevereiro de 2022.